

ALLEGATO X | Clausole per la condotta responsabile nei contratti con i partner commerciali

Domanda: L'impresa ha comunicato e integrato la sua policy in materia di diritti umani e condotta responsabile nei contratti con i partner commerciali?

Preparato dal Gruppo di Lavoro Europeo per le Catene di Fornitura Responsabili e Sostenibili (luglio 2024). Questo documento definisce **clausole modello europee (EMC)** per rendere la catena di fornitura responsabile e sostenibile, ponendo grande attenzione a:

- Diritti umani
- Ambiente
- Trasparenza
- Coinvolgimento degli stakeholder
- Meccanismi correttivi chiari

SINTESI

Articolo 1: Obblighi reciproci in materia di Due Diligence nella catena di fornitura

Sommario:

- Impegno congiunto: Acquirente e Fornitore si impegnano a istituire un processo di HREDD, conforme alle linee guida OCSE e adeguato a dimensioni e contesto.
 - Coinvolgimento degli stakeholder: deve essere continuo, efficace, culturalmente appropriato e privo di coercizioni. Il processo va documentato per rispettare eventuali obblighi di reporting.
 - Piano di prevenzione: sviluppato e attuato in collaborazione con gli stakeholder potenzialmente colpiti.
 - Obbligo informativo: notificare impatti gravi; fornire report periodici; accettare eventuali documentazioni equivalenti; proteggere segreti commerciali; usare i dati solo per finalità HREDD.
 - Obblighi indipendenti: ciascuna parte è responsabile dei propri obblighi.
- Punti di contatto HREDD: designare referenti interni per coordinare il processo.

Guida alla redazione dell'articolo 1:

A partire dalla Data di Efficacia del presente Accordo, Acquirente e Fornitore si impegnano ciascuno a svolgere i seguenti Obblighi di Due Diligence sui Diritti Umani e Ambientali (HREDD):

1.1 Due Diligence sui Diritti Umani e Ambientali (HREDD)

(a) Impegno congiunto alla HREDD: Acquirente e Fornitore si impegnano reciprocamente a istituire e cooperare nel mantenimento di un processo HREDD in relazione ai Beni regolati dal presente Accordo, in conformità con gli standard stabiliti nelle Linee guida OCSE. Il processo HREDD dovrà essere adeguato alle dimensioni e alle circostanze di ciascuna parte. Se il Fornitore è una PMI, potrà scegliere se istituire un proprio processo HREDD oppure partecipare e cooperare nel processo HREDD dell'Acquirente, come espressamente richiesto e indicato dall'Acquirente.

(b) Coinvolgimento degli stakeholder: Acquirente e Fornitore devono coinvolgere gli Stakeholder in ogni fase del processo HREDD descritto nella Clausola 1.1. Tale coinvolgimento deve essere continuo, reattivo, efficace e condotto in un formato culturalmente appropriato, in modo libero da manipolazioni, discriminazioni, interferenze, coercizioni e intimidazioni. Le parti forniranno agli Stakeholder le informazioni necessarie per un coinvolgimento significativo nel processo HREDD. Acquirente e Fornitore possono dare priorità a determinati tipi di coinvolgimento in base alla gravità e alla probabilità degli Impatti Negativi. Acquirente e Fornitore documenteranno adeguatamente il processo di consultazione degli Stakeholder e i relativi esiti, al fine di consentire all'Acquirente di adempiere ai requisiti di rendicontazione previsti dalla normativa applicabile.

(c) Piano d'azione di prevenzione: Sulla base dell'identificazione di potenziali Impatti Negativi, Acquirente e Fornitore coopereranno, in consultazione con gli Stakeholder potenzialmente colpiti, per preparare e attuare un piano d'azione di prevenzione (il "Piano d'Azione di Prevenzione") al fine di prevenire o mitigare i potenziali Impatti Negativi entro un termine ragionevole.

(d) Obbligo di fornire informazioni:

(i) Le parti si notificheranno reciprocamente [entro X giorni] [non appena ragionevolmente possibile] non appena vengano a conoscenza del verificarsi di un Grave Impatto Negativo connesso al presente Accordo.

(ii) Acquirente e Fornitore forniranno ciascuno [annualmente][due volte l'anno][regolarmente, come concordato] report sull'attuazione dei rispettivi processi HREDD. Tali report saranno sia prospettici sia retrospettivi per un periodo di [X] mesi e conterranno informazioni qualitative e quantitative nella misura consentita dalla normativa applicabile.

(iii) Nel caso in cui l'Acquirente intenda attuare misure HREDD come questionari, audit, certificazioni e scorecard, il Fornitore potrà, nella misura consentita dalla normativa applicabile, fornire all'Acquirente un documento equivalente recente, e l'Acquirente accetterà tale documento equivalente [o una parte di esso], purché soddisfi gli standard minimi dell'Acquirente, salvo che l'Acquirente ritenga ragionevolmente che tale documento [nella sua interezza] non soddisfi detti standard.

(iv) Ciascuna parte potrà richiedere ulteriori informazioni relative alla HREDD, purché tali richieste siano sufficientemente definite, limitate nell'ambito e necessarie per consentire alla parte richiedente di adempiere efficacemente ai propri Obblighi HREDD previsti dall'Accordo e dalla normativa applicabile. Ciò include richieste dell'Acquirente al Fornitore di divulgare informazioni relative alla localizzazione e all'identità (compresi i nomi) dei subfornitori e subappaltatori del Fornitore.

(v) Acquirente e Fornitore hanno entrambi il diritto di rifiutare richieste di informazioni relative alla HREDD qualora tali richieste comportino la divulgazione di segreti commerciali o altre proprietà intellettuali protette. In tali situazioni, la parte che rifiuta deve fornire fonti alternative di garanzia, come una certificazione di terza parte credibile, in merito a questioni quali la provenienza dei Beni e altri input utilizzati nella produzione.

(vi) Le parti utilizzeranno le informazioni ottenute ai sensi della presente Sezione esclusivamente per adempiere ai rispettivi Obblighi HREDD previsti dall'Accordo e per soddisfare i requisiti di legge applicabili. Tali informazioni saranno mantenute riservate, salvo nei casi in cui la divulgazione sia richiesta dalla legge.

(e) Obblighi indipendenti: Per chiarezza, ciascuna parte è indipendentemente responsabile di adempiere ai propri Obblighi HREDD previsti dal presente Accordo, e l'eventuale inadempimento di una parte non solleva l'altra parte dai propri obblighi.

(f) Punti di contatto HREDD: Fornitore e Acquirente designeranno ciascuno un membro del proprio staff come punto di contatto per la Due Diligence sui Diritti Umani e Ambientali ("Punto di Contatto HREDD"), incaricato di ricevere informazioni relative alla HREDD e gestire gli Obblighi HREDD previsti dal presente Accordo. [I Punti di Contatto HREDD collaboreranno con gli Stakeholder per identificare un rappresentante

degli Stakeholder con il quale costituire un comitato di monitoraggio HREDD ("Comitato di Monitoraggio HREDD") incaricato di monitorare, in modo continuo e collaborativo, l'attuazione degli Obblighi HREDD previsti dal presente Accordo.]

1.2 Subfornitori e subappaltatori

Il Fornitore deve assicurare che anche subfornitori e subappaltatori rispettino gli obblighi HREDD, mediante contratti scritti e monitoraggi appropriati.

Sommario:

(a) **Responsabilità HREDD lungo la catena di fornitura:** Nell'ambito dell'adempimento dei propri Obblighi HREDD, il Fornitore farà del proprio meglio per garantire che ciascuno dei propri subfornitori e subappaltatori, nonché i rispettivi subfornitori e subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo, partecipino e supportino il processo HREDD previsto nel presente Articolo e nell'Articolo 2. Ove appropriato, in base alla durata e all'ambito della relazione commerciale e ai rischi HREDD coinvolti, il rapporto tra il Fornitore e un subfornitore o subappaltatore dovrà essere formalizzato in un contratto scritto che includa obblighi HREDD adeguati alla dimensione e alle circostanze di entrambe le parti. Il Fornitore dovrà conservare i registri di tali contratti scritti e di eventuali tentativi falliti di concludere tali contratti e metterli a disposizione dell'Acquirente su richiesta, conformemente alla Sezione 1.1(d) (Obbligo di fornire informazioni).

(b) **Subappalto da parte del Fornitore:** Il Fornitore potrà subappaltare a un subappaltatore solo se avrà condotto una verifica HREDD soddisfacente su tale subappaltatore, se quest'ultimo avrà accettato formalmente di supportare il processo HREDD del Fornitore e, se appropriato, se avrà formalmente accettato di attuare un proprio processo HREDD, in conformità alla Sezione 1.2(a) (Responsabilità HREDD a cascata). [Il Fornitore informerà tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi subappalto prima di assegnare il subappalto, e l'Acquirente potrà rifiutare tale subappalto qualora sussistano motivazioni chiare e fondate, legate alla HREDD, in merito al subappaltatore.]

1.3 Obblighi dell'Acquirente per l'attuazione della HREDD

(a) **Pratiche di acquisto responsabili:** Per soddisfare i propri Obblighi HREDD, e come parte degli stessi, l'Acquirente si impegna ad adottare pratiche di acquisto responsabili e a imporre al Fornitore solo obblighi equi, ragionevoli e non discriminatori. Tali pratiche includono quelle indicate nelle Sezioni (b) – (g) seguenti. [L'Acquirente cercherà di ottenere un feedback dal Fornitore [tramite il Punto di Contatto HREDD] sulle proprie pratiche di acquisto [annualmente][due volte l'anno].]

(b) **Assistenza ragionevole:** Se una delle parti ritiene ragionevolmente che il Fornitore necessiti di assistenza per adempiere agli Obblighi HREDD reciproci, l'Acquirente fornirà assistenza ragionevole, nella misura economicamente fattibile e adeguata in base ai rischi HREDD coinvolti. L'assistenza ragionevole può includere, tra le altre cose, finanziamenti e condivisione dei costi [nella misura consentita dalla legge], supporto per l'ottenimento di finanziamenti, formazione per il Fornitore, aggiornamento delle strutture e rafforzamento dei sistemi di gestione.

(c) **Prezzo:**

(i) Acquirente e Fornitore collaboreranno per concordare un prezzo che tenga conto dei costi legati all'attuazione della HREDD e al rispetto della condotta aziendale responsabile, inclusi il pagamento di un salario dignitoso (Living Wage) o un reddito dignitoso (Living Income), e i costi per salute e sicurezza. Se il pagamento immediato di un salario o reddito dignitoso non è fattibile, Acquirente e Fornitore si

impegheranno a un programma di adeguamento progressivo per raggiungere tali pagamenti entro [__ mesi][__ anni].

(ii) Se vi è un aumento sostanziale dei costi delle materie prime che incrementa i rischi di Impatti Negativi, Acquirente e Fornitore collaboreranno per concordare termini alternativi al fine di mitigare tali rischi ed evitare il verificarsi di Impatti Negativi effettivi. Tali termini alternativi possono includere, tra le altre cose, adeguamenti di prezzo e condizioni di pagamento, pagamenti anticipati, linee di credito, modifiche dei calendari di produzione e proroghe contrattuali. L'Acquirente potrà richiedere al Fornitore la documentazione relativa all'aumento dei costi.

(d) **Termini commerciali (pagamento e consegna):** L'Acquirente collaborerà con il Fornitore per concordare termini commerciali, compresi pagamento, trasferimento di proprietà e rischio di perdita, e condizioni di consegna, che supportino l'adempimento degli Obblighi HREDD delle parti. Acquirente e Fornitore concordano di non modificare unilateralmente tali termini e di evitare modifiche retroattive nella misura in cui tali modifiche comprometterebbero il processo HREDD.

(e) **Modifiche all'ordine:** Per qualsiasi modifica sostanziale dell'ordine richiesta dall'Acquirente, le parti, compresi i Punti di Contatto HREDD, discuteranno e valuteranno i potenziali Impatti Negativi derivanti da tale modifica e adotteranno misure per evitarli o mitigarli. Tali misure possono comprendere, ad esempio, adeguamenti di prezzo o dei tempi di produzione. [Non saranno consentite modifiche a un ordine concordato dopo l'inizio della produzione]. [Se la modifica dell'ordine comporta che l'Acquirente utilizzi __% in meno della capacità produttiva originariamente [prevista][concordata], l'Acquirente pagherà al Fornitore la capacità non utilizzata.]

(f) **Inadempimento giustificato del Fornitore:** Se il Fornitore [tramite il suo Punto di Contatto HREDD] fornisce prove ragionevolmente soddisfacenti che un Impatto Negativo è probabile a causa di una modifica dell'ordine richiesta o di un cambiamento di circostanze che incide materialmente sul Fornitore, e se le parti non riescono a concordare una soluzione per evitare tale Impatto, il Fornitore potrà decidere di cessare la produzione dell'ordine o la propria prestazione ai sensi dell'Accordo. In tal caso, la prestazione del Fornitore sarà considerata scusata e non costituirà inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Accordo.

(g) **Incentivi positivi:** L'Acquirente stabilirà parametri chiari e trasparenti per valutare le prestazioni HREDD. [L'Acquirente cercherà di ottenere un feedback dal Fornitore [tramite il Punto di Contatto HREDD] sui parametri [annualmente][due volte l'anno].] Ove possibile, dato l'impegno commerciale dell'Acquirente e la domanda di mercato, il Fornitore sarà premiato per le prestazioni HREDD che soddisfano o superano tali parametri, ad esempio mediante proroghe contrattuali o assegnazione di nuovi ordini qualora l'Acquirente necessiti di approvvigionarsi di Beni. Nella valutazione della prosecuzione o espansione della relazione commerciale, l'Acquirente terrà conto delle prestazioni HREDD [in misura pari] [insieme] a criteri quali qualità, prezzo e puntualità di consegna.

1.4 Meccanismo di reclamo

(a) **Meccanismo di reclamo a livello operativo (OLGM):** L'Acquirente manterrà un meccanismo OLGM accessibile, legittimo, adeguatamente finanziato e gestito, non giudiziario, per ricevere e affrontare preoccupazioni e reclami degli Stakeholder in merito a Impatti Negativi. Il Fornitore [potrà] [dovrà] istituire un proprio OLGM. Acquirente e Fornitore comunicheranno attivamente l'esistenza dei rispettivi OLGM agli Stakeholder.

(i) [L'Acquirente][L'Acquirente e il Fornitore] dovranno [ciascuno] avere e mantenere una policy OLGM per garantire che gli OLGM soddisfino i criteri di efficacia stabiliti nei Principi Guida ONU (UNGPs) 29 e 31, e prevenire ritorsioni contro gli Stakeholder che li utilizzano. Gli Stakeholder devono poter segnalare in sicurezza (e in forma anonima, se opportuno) le loro preoccupazioni e reclami a livello locale.

(ii) Gli Stakeholder che presentano preoccupazioni e reclami tramite gli OLGM avranno diritto a un adeguato follow-up e, se opportuno, a incontrare i Punti di Contatto HREDD e altri rappresentanti rilevanti dell'Acquirente e/o del Fornitore per discutere gli Impatti Negativi in questione e le modalità di risoluzione.

(b) **Obblighi di reportistica OLGM:** [Nella misura consentita dalla legge,] [L'Acquirente informerà il Fornitore] [Acquirente e Fornitore si informeranno reciprocamente] sul funzionamento degli OLGM fornendo report scritti [annuali][semestrali][mensili][___], che descrivano, almeno, il numero e la natura dei reclami ricevuti e gestiti durante il periodo di riferimento, l'estensione delle consultazioni con gli Stakeholder e tutte le azioni intraprese o pianificate per affrontare tali reclami.

(c) **Relazione con altri meccanismi:** [L'Acquirente][Acquirente e Fornitore] garantiranno che gli Stakeholder abbiano accesso agli OLGM indipendentemente dal fatto che abbiano presentato o intendano presentare un reclamo tramite un altro meccanismo o avviare procedimenti legali. Allo stesso modo, l'uso degli OLGM non sarà un prerequisito per presentare reclami in altri meccanismi o per avviare azioni legali.

1.3 Obblighi dell'Acquirente

Sommario:

Pratiche di acquisto responsabili: condizioni eque e ragionevoli.

Assistenza ragionevole: supporto economico o tecnico.

Prezzi e condizioni commerciali: includere costi di sostenibilità (salario dignitoso, sicurezza).

Variazioni ordini: valutare impatti avversi prima di modificare ordini.

Incentivi positivi: premiare buone performance HREDD.

1.4 Meccanismo di reclamo

- L'Acquirente deve mantenere un OLGM accessibile, trasparente e non discriminatorio; anche il Fornitore può istituirne uno.
- Protezione da ritorsioni per chi segnala.
- Possibilità di confrontarsi direttamente con i referenti HREDD.

Articolo 2: Rimedi e azioni correttive

- In caso di Impatto Avverso reale, preparare un Piano d'Azione Correttivo, con la partecipazione degli stakeholder.
- L'Acquirente deve contribuire finanziariamente se ha contribuito all'impatto.
- Prevedere un'uscita responsabile dal contratto, per ridurre impatti ulteriori.

Articolo 3: Rimedi

3.1 Notifica e periodo di rettifica

Mancata osservanza HREDD = inadempimento, con possibilità di correggere in un tempo concordato.

3.2 Rimedi provvisori

Misure immediate per fermare attività rischiose, sospensione pagamenti, richiesta garanzie, possibilità di rescindere contratti.

3.3 Limitazioni

Nessuna delle parti deve trarre beneficio da un impatto avverso.

Priorità alla riparazione dei danni prima del risarcimento.

3.4 Indennizzo

In caso di violazione, una parte (non SME) indennizza l'altra; riduzione in caso di colpa condivisa.

3.5 Risoluzione

Possibile risolvere il contratto con preavviso; valutare impatti negativi di un'eventuale interruzione.

Articolo 4: Monitoraggio

4.1 Monitoraggio regolare

L'Acquirente può controllare i siti del Fornitore con preavviso.

4.2 Senza preavviso

Se ci sono rischi significativi, è possibile ispezionare senza preavviso.

4.3 Cooperazione

Il Fornitore deve collaborare e non ritorsioni sugli stakeholder.

4.4 Costi

Se il Fornitore è una PMI, i costi sono a carico dell'Acquirente; altrimenti si decide in base all'accordo.

Articolo 5: Risoluzione delle controversie con gli stakeholder

5.1 Dialogo

Meccanismo di risoluzione basato sul dialogo, con facilitatore indipendente e possibilità di rappresentanza per la società civile.

5.2 Escalation

Se il dialogo fallisce, si può ricorrere ad arbitrato (ove previsto dalla legge) o a tribunali nazionali.

5.3 Non ritorsione

Nessuna misura punitiva contro chi collabora o fornisce informazioni nel processo di risoluzione.